

1500191-79.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Vistos. EDIMILSON DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 06/07, e IRINEU DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 04, foram denunciados perante este Juízo como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 09 de julho de 2022, por volta das 16h46min, na Avenida Governador Mário Covas, 250, Centro, no Terminal Rodoviário, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500191-79.2022.8.26.0622

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185558/2022 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 26033118 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2185558 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2185558 - 01º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edmilson da Silva Santos

Vítima:

JOSE CARLOS DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

\*

Data da Audiência:

08/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 14h00min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. LUIS FERNANDO FANTONI, o réu EDIMILSON DA SILVA SANTOS, o advogado DR. ADILSON MIRA, bem como, as testemunhas JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, GIVANILDO MACHADO DA NOBREGA e DEYVES GERVÁRIO CAMILLO. Aberta a audiência, realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas presentes, e em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do § 2º, do artigo 405, do

Código de Processo Penal, sendo desnecessária a transcrição. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM Juiz, foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a condenação do réu nos termos da denúncia. Pela Defesa, foi dito, em suma, que requer a desclassificação para o crime de furto simples tentado, aplicando-se o princípio da insignificância. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir, pelo Meritíssimo Juiz, foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. EDIMILSON DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 06/07, e IRINEU DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 04, foram denunciados perante este Juízo como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 09 de julho de 2022, por volta das 16h46min, na Avenida Governador Mário Covas, 250, Centro, no Terminal Rodoviário, nesta cidade e Comarca de Itapeva, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, com emprego de violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, modelo SM-J6106, Galaxy J6+l, de propriedade da vítima José Carlos dos Santos. O réu EDIMILSON DA SILVA SANTOS foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. (fls. 71/74) A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 100/101) O réu EDIMILSON DA SILVA SANTOS foi citado às fls. 109, e apresentou resposta escrita às fls. 168/170. Às fls. 157/158 foi determinada a citação por edital do réu IRINEU DE OLIVEIRA, e determinado o desmembramento dos autos em relação a ele. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réus foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação para o crime de furto simples tentado, aplicando-se o princípio da insignificância. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução criminal, os fatos delituosos narrados na denúncia restaram devidamente provados, tanto na sua materialidade, quanto em sua autoria, conforme passo a expor. A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/10), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 13), auto de avaliação (fls. 83), laudo pericial (fls. 120/124), relatório final da autoridade policial (fls. 84/85), e pela prova oral produzida em Juízo. A autoria do crime é certa. Vejamos. A vítima JOSÉ CARLOS DOS SANTOS narrou que morava em Itapeva e no dia dos eu estava bebendo uma cerveja no Terminal. Quando eu estava saindo o rapaz chegou conversando normal e me falou "entrega o seu celular "entrega ou o bicho vai pegar para o seu lado". Confirmando que ele proferiu a ameaça descrita na denúncia. Eu gritei "chama a polícia" e o pessoal do terminal chamou. Depois os policiais me apresentaram o rapaz na delegacia e eu o reconheci sem sombra de dúvidas. Os policiais me devolveram o celular. Quando ele me abordou o outro "estava passando de a par. Não sei se eles eram amigos". Eu acho que o outro rapaz não teve nada a ver como crime. Quando ele pegou o meu celular ele correu e esse outro rapaz ficou por ali. Não correu. Eu trabalho com rezina no mato. Eu uso o celular para o meu trabalho. Eu tentei correr atrás dele para recuperar o meu celular, mas não reagi. Não o alcancei. Eu paguei R\$500,00 no celular, usado. A testemunha DEYVES GERVASIO CAMILLO narrou que se deslocou ao local e fez contato com a vítima. Ela afirmou que dois indivíduos haviam subtraído o seu celular usando de força. Ele chegou a dizer que um deles era o "Dinho". Meu parceiro o conhecia e fomos patrulhar nas proximidades da casa dele. O EDMILSON foi encontrado na frente de uma residência, e dentro dela estava o IRINEU. Com o EDMILSON encontramos o celular, e ele não soube explicar porque estava com ele. Com o IRINEU nada foi encontrado. A vítima foi levada até lá e reconheceu os acusados. Nós tivemos acesso às filmagens do Terminal e nelas pudemos ver que foi o EDMILSON que praticou o roubo. O IRINEU ficou em silêncio. O EDMILSON tentou dizer que o celular era dele mas não soube explicar. Vendo a imagem de fl. 123, confirmo que o IRINEU é a pessoa que aparece com a metade do corpo coberto pela parede. Pelo que apuramos a

casa era do EDMILSON. A testemunha GIVANILDO MACHADO DA NOBREGA narrou os fatos de maneira semelhante ao seu colega de farda, acrescentando que sabia o local da residência de "Dinho", o acusado EDMILSON, porque já tinha ocorrido algumas diligências envolvendo ele. O acusado EDMILSON DA SILVA SANTOS foi ouvido em duas oportunidades. Em solo policial declarou: "que frequento o terminal rodoviário diariamente, para "tomar cachaça"; no dia de hoje, eu lá estava com outros rapazes e todos bebendo, onde também estava a vítima; esta havia pedido dinheiro para comprar crack, tendo eu lhe dado. Como ele não me devolveu o dinheiro, na tarde de hoje, "catei o celular dele" e lhe disse "que a hora que ele me devolvesse o dinheiro, eu devolveria o celular" Tivemos uma pequena briga e a vítima me agrediu, onde estou com marcas de agressão na região inferior do pescoço/tórax. Após eu fui embora, e a polícia me encontrou na minha casa. O Irineu não participou da briga e acredito que ele nem viu direito." (fls. 06) Interrogado em Juízo o acusado confessou parcialmente os fatos. Narrou que estava bebendo com o IRINEU e resolveram praticar o crime. Afirmou que IRINEU seria responsável por distrair a vítima e o réu por subtrair o celular. Negou o emprego de violência ou ameaça. Afirmou que a vítima tentou impedir a subtração, segurando sua camiseta e também lhe deu um tapa. Iriam "vender o celular para tomar umas cachaças". Tem 37 anos. É pedreiro. Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe fora imputado. Com efeito, a vítima e as testemunhas prestaram depoimentos firmes e coerentes, narrando como os fatos se deram. A vítima reconheceu o acusado, a cena foi filmada e o celular foi encontrado com o acusado. Ademais, a vítima confirmou as ameaças proferidas, e, ainda que assim não o fosse, a própria versão do acusado, segundo o qual a vítima tentou evitar a subtração, com uso de força física e mesmo assim não conseguiu, tudo a indicar que a violência do réu foi a suplantou e suficiente para garantir o sucesso do roubo. A majorante que parecia fadada à exclusão pelas declarações da vítima, foi confessada pelo acusado, e não há nenhum indício de que tenha motivos outros para a confissão, que não a declaração da verdade. Presente a grave ameaça e a violência não há que se falar na desclassificação para o crime de furto, quer tentado quer consumado, ou mesmo a aplicação do princípio da insignificância. Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática delituosa prevista no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Conforme F.A e certidão de distribuição criminal de fls. 196/211, o réu possui duas condenações definitivas, de modo que a condenação no processo 0004252-56.2016.8.26.0270 (fls. 197 e 209) será considerada unicamente para fins de reincidência. Já a condenação no processo 0007594-95.2004.8.26.0270 (fls. 197 e 209), deve ser valorada como Maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena base acima do mínimo legal cominado, majorando-a em 1/6. Na segunda fase da fixação da pena deve ser considerada a agravante da reincidência, e a atenuante, ficando elas compensadas. Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pelo qual a pena deve ser majorada em 1/3. Não há causas de diminuição de pena. Inexistentes outras causas de alteração, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. O regime inicial é o fechado, por ser o mais adequado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado. O acusado está preso por período correspondente a 6% da pena que lhe foi imposta, razão pela qual a detração prevista no artigo 387, §2º não altera o regime inicial do cumprimento da pena. Devido à quantidade da pena imposta e a violência e ameaça praticadas contra as vítimas, incabíveis a substituição por pena restritiva de direito (art. 44, inciso I do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o réu EDMILSON DA SILVA SANTOS, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14

(catorze) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário. O condenado não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram a periculosidade do agente, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado. Expeça-se guia de execução provisória, caso haja interposição de recurso pela defesa. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se o mando de prisão, e na sequência a guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Fixo os honorários ao defensor dativo em 100% da tabela vigente. INTIME-SE." NADA MAIS. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.